DUBLAGEM • PRODUÇÃO AUDIOVISUAL • PARCERIAS

Acordos claros. Produções com mais voz.

Instrumento para formalizar escopo, remuneração ou gratuidade, entregas e direitos de utilização dos materiais produzidos.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

e Parceria Audiovisual

NÚMERO DO CONTRATO	VERSÃO	EMISSÃO
[DW-CTR-0001]	[v1.0]	[DD/MM/AAAA]

STATUS DESTE DOCUMENTO

MINUTA - PREENCHER E APROVAR ANTES DE ASSINAR

01 / IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Quem participa do acordo

01 PRESTADORA / DUBWORKS

NOME CIVIL OU RAZÃO SOCIAL DA PRESTADORA

[Titular legal responsável pela DubWorks]

CPF / CNPJ

[Documento]

ENDEREÇO COMPLETO

[Rua, número, cidade, UF e CEP]

REPRESENTANTE / CARGO

[Nome e cargo]

E-MAIL PARA COMUNICAÇÕES

[E-mail comercial]

02 CONTRATANTE / CLIENTE

NOME CIVIL OU RAZÃO SOCIAL DO CLIENTE

[Cliente / empresa]

CPF / CNPJ

[Documento]

ENDEREÇO COMPLETO

[Rua, número, cidade, UF e CEP]

REPRESENTANTE / CARGO

[Nome e cargo]

E-MAIL PARA COMUNICAÇÕES

[E-mail comercial]

ATENÇÃO À IDENTIFICAÇÃO JURÍDICA

“DubWorks” é a identidade do projeto/equipe. Antes da assinatura, a parte prestadora deve estar identificada pelo nome civil ou razão social e documento de quem efetivamente assume o contrato.

02 / CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

Serviço, início e entregas

01 Objeto e documentos vinculados

A PRESTADORA compromete-se a executar os serviços de dublagem, direção de voz, edição, produção audiovisual ou demais atividades expressamente descritas no Anexo Único, conforme a proposta comercial aprovada, quando existente. O Anexo integra este instrumento e identifica o projeto, as etapas e os arquivos finais.

Prevalecem, em caso de divergência: (i) aditivo posterior assinado por ambas as partes; (ii) este contrato e seu Anexo; e (iii) proposta comercial aprovada e identificada no Anexo. Conversas e registros do CRM documentam o histórico, mas não substituem aprovações ou aditivos exigidos neste contrato.

02 Modalidade: remunerada ou gratuita

A contratação será remunerada ou gratuita, conforme opção registrada no Anexo. Na modalidade remunerada, serão devidos somente os valores, parcelas, despesas e condições acordados. Na modalidade gratuita, não haverá pagamento pelo serviço, nem reembolso de despesas, salvo previsão expressa e assinada no Anexo ou em aditivo.

A gratuidade da prestação não significa cessão automática de direitos autorais, de voz, imagem, marcas ou outros direitos de terceiros.

03 Assinatura e liberação de produção

Nenhuma produção, gravação ou entrega será liberada antes da assinatura deste contrato por ambas as partes. O início depende também do recebimento do briefing, dos arquivos e autorizações necessários e, na modalidade remunerada, do pagamento inicial, quando pactuado.

O prazo começa a contar da última condição necessária efetivamente cumprida, conforme cronograma do Anexo. O projeto poderá permanecer pendente no CRM enquanto faltar assinatura ou documentação essencial.

CONTINUAÇÃO / DISPOSIÇÕES DO ACORDO

Cláusulas contratuais

04 Execução, responsabilidades e alinhamento

A PRESTADORA realizará os serviços com diligência, observando o escopo aprovado, comunicando dificuldades relevantes. A CONTRATANTE fornecerá materiais adequados, referências, informações, autorização de utilização de conteúdos e um responsável para consolidar aprovações e retornos.

Atrasos por falta de retorno, material ou autorização da CONTRATANTE poderão justificar reprogramação proporcional do cronograma, com comunicação registrada entre as partes.

05 Revisões, aceite e mudanças de escopo

O número de rodadas de revisão, o prazo para feedback, os marcos de entrega e os formatos finais são os indicados no Anexo. Solicitações de ajuste deverão ser objetivas e consolidadas pelo responsável designado.

Serviços, personagens, idiomas, durações, versões, licenças ou revisões adicionais não previstos no escopo exigem novo orçamento e aprovação por escrito antes da execução. A ausência de resposta não será interpretada como aceite tácito, mas poderá suspender prazos após aviso.

06 Preço, cobrança e despesas

Na modalidade remunerada, a CONTRATANTE pagará o preço total, nos marcos e pelo meio definidos no Anexo. A existência de proposta não substitui a obrigação de pagamento prevista neste contrato. Despesas adicionais dependerão de autorização escrita prévia.

Em caso de inadimplência, a PRESTADORA poderá, após comunicação, suspender trabalhos ainda não concluídos, sem prejuízo de negociar regularização e novos prazos. Encargos moratórios somente serão aplicados se expressamente pactuados e legalmente admitidos.

CONTINUAÇÃO / DISPOSIÇÕES DO ACORDO

Cláusulas contratuais

07 Direitos autorais, licenças e materiais

Cada parte preserva a titularidade dos materiais, marcas e obras que já possuía antes da contratação. Os direitos patrimoniais sobre material novo produzido pela PRESTADORA terão o destino expressamente especificado no Anexo (licença ou cessão, finalidade, mídias, território, prazo, exclusividade e eventuais limitações), observados os direitos de seus autores e colaboradores.

A autorização para utilização dos entregáveis ficará condicionada ao cumprimento das condições pactuadas, inclusive pagamento, quando aplicável. Este contrato não concede direitos sobre animações, músicas, roteiros, personagens ou marcas de terceiros que as partes não tenham legitimamente obtido.

Uso de voz, interpretação ou imagem de artistas, inclusive para clonagem de voz, treinamento de sistemas de IA ou criação de voz sintética, depende de autorização específica e verificável dos titulares; este contrato não substitui esses consentimentos.

08 Créditos e divulgação em portfólio

Créditos de elenco e equipe, publicações, marcação de perfis e divulgação de trechos ou resultados pela DubWorks obedecerão ao que for autorizado no Anexo e aos direitos de terceiros. O silêncio da CONTRATANTE não equivale a autorização de publicação.

09 Sigilo e dados pessoais

As partes manterão em confidencialidade materiais não públicos, preços, roteiros inéditos, arquivos de trabalho, informações estratégicas e dados pessoais recebidos em razão do projeto, salvo autorização, obrigação legal ou informação já tornada pública legitimamente.

O tratamento de dados pessoais deverá observar a legislação aplicável, especialmente a LGPD, limitar-se às finalidades necessárias para a contratação e execução e adotar medidas razoáveis de segurança. Cada parte responderá pelas informações pessoais que coletar ou compartilhar indevidamente.

CONTINUAÇÃO / DISPOSIÇÕES DO ACORDO

Cláusulas contratuais

10 Colaboradores e autonomia das partes

A PRESTADORA poderá organizar sua equipe de produção, sem afastar a necessidade de autorizações individuais de artistas e demais participantes quando exigidas. A substituição de responsável artístico essencial ou de prestador indicado como condição do projeto será comunicada e dependerá de anuência da CONTRATANTE.

A contratação não constitui, por si, sociedade, representação comercial ou vínculo empregatício entre as partes; os direitos legalmente reconhecidos a colaboradores e trabalhadores permanecem preservados.

11 Prazos, interrupção e força maior

Eventos comprovadamente fora do controle razoável das partes, indisponibilidade relevante de plataformas, falhas externas de acesso a arquivos ou impedimentos legais podem exigir suspensão ou renegociação de prazo. A parte afetada comunicará o fato, seu impacto e eventual alternativa assim que possível.

12 Rescisão e apuração de valores

O instrumento poderá terminar por conclusão do objeto, acordo escrito, impossibilidade superveniente ou descumprimento relevante, observado prazo razoável para correção quando cabível. Na modalidade remunerada, as partes apurarão os serviços executados, pagamentos recebidos e despesas previamente autorizadas, respeitados os direitos e regras legais aplicáveis.

Na parceria gratuita, eventual encerramento não gera automaticamente remuneração, multa ou transferência de direitos. Materiais e arquivos pendentes de autorização não deverão ser divulgados sem acordo específico.

13 Responsabilidade e materiais fornecidos

Cada parte responderá por atos próprios e pelas declarações e autorizações que prestar. A CONTRATANTE declara possuir, ou obter antes do uso, permissões necessárias sobre roteiros, vídeos, personagens, músicas, marcas e demais conteúdos entregues para produção. A PRESTADORA poderá recusar pedidos que violem direitos ou a legislação.

Eventuais perdas e danos serão apurados nos limites da lei e da responsabilidade efetivamente atribuível à parte envolvida, sem renúncia antecipada a direitos legalmente indisponíveis.

CONTINUAÇÃO / DISPOSIÇÕES DO ACORDO

Cláusulas contratuais

14 Comunicações, alterações e versões

As comunicações formais ocorrerão pelos endereços eletrônicos declarados neste contrato ou por canal escrito identificado no Anexo. Qualquer alteração relevante de escopo, valores, prazos ou direitos exigirá aditivo ou aprovação escrita inequívoca das partes, vinculada à versão contratual correspondente.

O arquivo assinado, com o Anexo e seus aditivos, constituirá a versão de referência e poderá ser arquivado digitalmente no CRM e no Drive da DubWorks, com acesso restrito aos responsáveis autorizados.

15 Assinatura eletrônica e validade

As partes aceitam a assinatura por meio eletrônico que permita identificar os signatários e demonstrar a integridade e a manifestação de vontade, na forma da legislação aplicável. O contrato produz efeitos a partir da última assinatura, ressalvada condição posterior de início prevista no Anexo.

16 Solução de controvérsias

As partes buscarão, inicialmente, solução consensual por comunicação escrita. Persistindo a controvérsia, será observado o foro competente na forma da legislação brasileira, inclusive eventuais regras protetivas e de competência legal obrigatória.

06 / FICHA COMERCIAL E OPERACIONAL

Anexo Único • escopo

DOCUMENTO VINCULADO AO CONTRATO

PROJETO / CAMPANHA

[Nome do projeto]

PROPOSTA COMERCIAL Nº / VERSÃO

[DW-0001 / v1]

MODALIDADE

[Remunerada / Gratuita]

RESPONSÁVEL PELO ACEITE

[Nome / cargo]

OBJETIVO E ESCOPO DOS SERVIÇOS

[Descrever serviços, episódios, cenas, idiomas, tipos de voz, duração e etapas.]

ENTREGÁVEIS, FORMATOS E QUANTIDADES

[Arquivos previstos, extensão, resolução, quantidade, formatos e canais.]

CRONOGRAMA / MARCOS E PRAZOS

[Início, datas intermediárias e entrega final; dependências do cliente.]

07 / COMERCIAL, LICENÇAS E ACEITE

Anexo Único • condições

VALOR TOTAL (SE REMUNERADO)

R$ [Valor acordado]

PARCELAS / VENCIMENTOS

[Entrada, etapas, datas, condição]

REEMBOLSOS / ENCARGOS EXPRESSOS

[Nenhum / especificar]

FORMA DE PAGAMENTO

[Pix / transferência / outra]

REVISÕES INCLUÍDAS E PRAZO DE FEEDBACK

[Nº de rodadas, canal e dias úteis para resposta]

DIREITOS CONCEDIDOS (MÍDIAS, FINALIDADE, TERRITÓRIO E PRAZO)

[Descrever licença ou cessão, exclusividade e eventuais limites.]

CRÉDITOS, PORTFÓLIO E PUBLICAÇÃO AUTORIZADOS

[Créditos devidos; permitir portfólio? sim/não; quando e em quais canais.]

OUTRAS CONDIÇÕES EXPRESSAMENTE ACORDADAS

[Observações, materiais pendentes e autorizações específicas.]

CONFIRMAÇÃO DAS PARTES

PRESTADORA / REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE / REPRESENTANTE LEGAL

LOCAL E DATA DA ASSINATURA

[Cidade / UF - DD/MM/AAAA]